A bíróságok tevékenységével kapcsolatban egyre hangsúlyosabban jelenik meg az ítélkezés időszerűsége, annak minősége, továbbá a bíróságok működésének átláthatósága iránti igény. Az Európai Uniós tagságunkkal összefüggésben több olyan uniós jogszabályban írt eljárás lefolytatására, illetve ezek számának növekedésére is fel kell készülni, amelyek korábban nem voltak.

A belső jogot tekintve a már hatályba lépett, illetve a közeljövőben és a jövő évben hatályba lépő új törvényekből is számos többletfeladat hárul a bíróságokra. Ahhoz, hogy a bíróságok az említett feladatok ellátására képesek legyenek – belső tartalékok hiányában – növelni kell a költségvetési támogatást.

A gazdaság működése, a vállalkozóbarát környezet erősítése, a versenyképesség javítása szempontjából különösen fontos az elektronikus cégeljárás kiterjesztése valamennyi cégformára, illetve 2007. szeptember 1-jétől a kétnapos, majd 2008. július 1-jétől az egy órás bejegyzési határidő betarthatóságának biztosítása a Ctv. és egyéb törvények módosításáról szóló 2007. évi LXVI. tv. alapján. A cégbíróságokra háruló egyéb többletfeladatokkal együtt ennek számos személyi és tárgyi feltételét kell megteremteni. (Stabil, folyamatosan és megbízhatóan működő informatikai háttér, elektronikus aláírások vásárlása, az elektronikus iratok archiválása, bírói ügyintézői létszám emelése, stb.)

Az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló, módosított 2005. évi XLVII. tv. szerint az ítélkezés során alkalmazott igazságügyi szakértők díjazása 2008. január 1-jétől oly módon változik, hogy az igazságügyi szakértői intézetek kirendelése ugyanolyan fizetési kötelezettséggel jár majd a bíróságok számára, mintha önálló, vagy társasági formában működő szakértőt rendelt volna ki.
Ez a költségmentes ügyekben jelentős kiadást von maga után.

A pszichiátriai gyógykezelések elrendelésével és felülvizsgálatával, továbbá a büntetőeljárással kapcsolatban a kényszergyógykezelés alatt állók hathónaponkénti (a korábbiakhoz képest gyakoribb) felülvizsgálatához szükséges fedezet is jelentős mértékben emelkedik, miután ezek is csak igazságügyi szakértők bevonásával dönthetők el.

A büntetőeljárásban az illetékmentesen kiadható másolatok rendkívüli terhet jelentenek, több száz oldalas nyomozati iratokat is másolni kell, és térítés nélkül kiadni a vádlott, illetve védője részére [1998. évi XIX. tv. 70/B. § (5), illetve 1990. évi XCIII. tv. 57. § (2)]. Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény szerint – bárki számára hozzáférhető módon – a világhálón kell közzétenni anonimizáltan, digitális formában egyes bírósági és hatósági döntéseket. Ezek alapvető feltételei megteremtődtek, de számolni kell azzal, hogy a közzéteendő határozatok száma fokozatosan növekszik, a tárgyi és személyi feltételeknek ehhez igazodniuk kell. A bíróságok egységes jogalkalmazása, tevékenységük átláthatósága szempontjából mindez rendkívül fontos, az állam illetve szervei működése iránti bizalom erősítését szolgálhatja, ha ez a rendszer jól működik.

A bírákat a konkrét ítélkezési tevékenység mellett számos más feladat is terheli, az adminisztratív terhek is jelentősek, ezek csak úgy csökkenthetők, ha a bíróságokon az ún. kisegítő személyzet létszáma emelkedik, közelít az 1:3 uniós átlaghoz. Az önállóan is ügyeket intéző bírósági ügyintézők, továbbá az adminisztrációt végző tisztviselők létszámának emelése ebből a szempontból rendkívüli fontossággal bír.
A bíróságokra háruló – megfelelő létszám biztosítása nélküli – többletfeladatok miatt a jövőben is folytatódnak a rendelkezésre álló személyi állomány ésszerű átcsoportosítására vonatkozó intézkedések az egyes ítélkezési szintek között.

Az ítélkezési munka hatékonyságának fokozásához, az eljárási határidők betartásához a jövőben is elengedhetetlen a személyi és tárgyi feltételek biztosítása.

A Bíróságok fejezet 2008. évi költségvetési irányszámai a Pénzügyminisztérium által 2007 júliusában kiadott tervezési körirat szerint kerültek összeállításra.

A költségvetési tárgyalás eredményeként a fejezet 2008. évi fejlesztési igényeiből elismerésre került 2.000,0 millió forint támogatási többlet a szakértői díjaknál jelentkező feladatnövekedésre, az elektronikus információszabadságról szóló tv. végrehajtásával összefüggő, valamint a cégbíróságokra háruló többletfeladatok ellátásához szükséges részbeni létszámfejlesztésre és 500,0 millió forint a felhalmozási kiadásokra, elsősorban az épület-beruházásokra, rekonstrukciókra és felújításokra. Az energiaadó-emelés kompenzálására a fejezet további 4,2 millió forint költségvetési támogatást kapott.

A fejlesztési többlettel a fejezet a **2008. évi támogatási keretszáma 66.999,8 millió forint.**

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Engedélyezett költségvetési létszámkeret
	millió forintban, egy tizedessel			*(fő)*
1. 2007. évi eredeti előirányzat	**70.280,3**	**5.284,7**	**64.995,6**	**10.812**
2. Szerkezeti változások	**-139,1**	**-139,1**		
Átmeneti támogatás bevételének kivezetése - Az igazságszolgáltatás fenntartható képzési rendszerének kialakítása az MBA keretében	-139,1	-139,1		
3. Bázis előirányzat (1+2)	**70.141,2**	**5.145,6**	**64.995,6**	**10.812**
4. Szintre hozás				
5. 2007. évi alap előirányzat (3+4)	**70.141,2**	**5.145,6**	**64.995,6**	**10.812**
6. Előirányzati többletek	**2.127,4**	**123,2**	**2.004,2**	**28**
Az elektronikus információ-szabadság végrehajtásával és a cégbírósági többletfeladatokkal kapcsolatos létszámfejlesztés	876,8		876,8	28
Szakértői törvény módosításából eredő többletkiadásokra dologi fejlesztés	623,2		623,2	
Energiaadó-emelés kompenzálása	4,2		4,2	
Bírósági épületek felújításának gyorsítása	200,0		200,0	
Központi beruházások előirányzatának módosítása	300,0		300,0	
Saját bevételi növekmény	123,2	123,2		
7. 2008. évi javasolt előirányzat (5+6)	**72.268,6**	**5.268,8**	**66.999,8**	**10.840**

A fejezethez tartozó címek

1. **cím: Bíróságok**
2. **cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok**

1. cím Bíróságok

A támogatási előirányzat és létszámirányszámok alakulása:

M e g n e v e z é s	**Támogatás** *(millió forint)*	**Engedélyezett költségvetési létszámkeret** *(fő)*
1. 2007. évi eredeti előirányzat	**61.641,3**	**10.812**
2. Szerkezeti változások	**1.304,3**	
Fejezeti egyensúlyi tartalékból átvezetés	1.304,3	
3. Bázis előirányzat (1+2)	**62.945,6**	**10.812**
4. Szintre hozás		
5. 2007. évi alap előirányzat	**62.945,6**	**10.812**
6. Előirányzati többletek	**721,2**	**28**
Létszámfejlesztés az elektronikus információ szabadság és a cégbírósági többletfeladatokra	876,8	28
Szakértői díjakra dologi fejlesztés	623,2	
Energiaadó-emelés kompenzálása	4,2	
Felújítás előirányzatának növelése	200,0	
Fejezeti egyensúlyi tartalékba elvonás	-983,0	
7. 2008. évi javasolt előirányzat (5+6)	**63.666,8**	**10.840**

A bíróságok címhez 27 önállóan gazdálkodó költségvetési szerv tartozik, a Legfelsőbb Bíróság, az öt ítélőtábla, a Fővárosi Bíróság és 19 megyei bíróság, valamint az OIT Hivatala.

A fejezet gazdálkodásában változatlanul kiemelt figyelmet fordít a bírák arányos munkaterhének kialakítására, az időszerű ítélkezés alakulásának folyamatos figyelemmel kísérésére és elemzésére, valamint a bíróságok működési feltételeinek javítására. Az ítélkezési munka hatékonyságának fokozásához feltétlenül szükség van a személyi és tárgyi feltételek biztosítására az éves költségvetési előirányzatban.

A Bíróságok cím 2008. évre javasolt támogatási előirányzata 63.666,8 millió forint, amely 2.025,5 millió forinttal, 3,3 %-kal magasabb a 2007. évi eredeti előirányzatnál.
A növekedésből 1.704,2 millió forint – a korábban bemutatott - 2008. évi fejlesztési többlet, 321,3 millió forint pedig a fejezeti egyensúlyi tartalékból szerkezeti változásként átvezetett előirányzat, amelyet módosított a tárgyévi egyensúlyi tartalék képzése.
Ez az előirányzat a bíróságokra háruló, a jogszabályok módosításából eredő többletfeladatokra részbeni támogatást biztosít.

A Bíróságok cím működési kiadásain belül átlagosan 86 %-ot képvisel a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok összege, így különösen fontos, hogy e két kiemelt előirányzaton a megfelelő források a központi költségvetésből rendelkezésre álljanak, mert ezeket más kiemelt előirányzatból pótolni nem lehet.

A személyi juttatások 2008. évi előirányzata 45.912,6 millió forint, 594,0 millió forinttal, 1,3 %-kal haladja meg a 2007. évi eredeti előirányzatot. Az előirányzat illetményalap-emelést nem tartalmaz.
A jelentkező többlet az elektronikus információszabadság végrehajtásához és az elektronikus cégnyilvántartás bírósági többletfeladataihoz szükséges létszámfejlesztés illetményét és a kapcsolódó nem rendszeres juttatásokat tartalmazza.
Az előirányzat fedezetet nyújt a rendszeres személyi juttatások kifizetésére, valamint a nem rendszeres személyi juttatások között a munkavállalókat alanyi jogon megillető, a Bjt.-ben és az Iasz.-ban előírt kötelezettségekre.

Miután a törvényi kötelezettségen alapuló kifizetésekre előirányzatot kell képezni, ezért a kötelező előresorolások fedezetének biztosítása a 2007. és 2008. évi illetményfejlesztés elmaradása miatt csak más előirányzatok terhére biztosítható.
Korlátozott összegben állnak rendelkezésre pénzügyi eszközök a hatékonyabb munkavégzés és az ügyintézés gyorsításának, valamint a takarékos gazdálkodásnak az ösztönzésére.

A külső személyi juttatásokon 2008. évben rendelkezésre álló 1.201,5 millió forint előirányzat az ítélkezésben közreműködők (kirendelt védő, szakértő, pártfogó ügyvéd, ülnök, tolmács, stb.) díjainak kifizetésére szolgál.

A munkaadókat terhelő járulékok 2008. évi előirányzata 13.621,2 millió forint, a személyi juttatások változásával összhangban módosult.

A dologi kiadások 2008. évi előirányzata 8.968,6 millió forint, a korábbi évekhez képest jelentős összeggel nőtt. A 2007. évi eredeti előirányzattal szemben 1.324,9 millió forinttal 17,3 %-kal emelkedett. A többlet forrása 655,4 millió forint fejlesztés, 546,3 millió forint a fejezeti egyensúlyi tartalékból átvezetett szerkezeti változás, 123,2 millió forint pedig az intézmények tervezett saját bevételi többlete.
A fejlesztésből 623,2 millió forint a szakértői díjak elszámolásával kapcsolatban jelentkező többletkiadások fedezete, 28,0 millió forint a létszámfejlesztés működési kiadási többlete, 4,2 millió forint pedig az energiaadó-emelés kompenzálására biztosított támogatás.

Az intézmények működőképességének fenntartásához – hasonlósan a 2007. évhez – várhatóan szükség lesz 2008. év folyamán a fejezeti egyensúlyi tartalék igénybevételére, miután a dologi kiadások előirányzatából is 683,0 millió forint elvonásra került a kötelező fejezeti egyensúlyi tartalékképzés miatt.

Az intézményi beruházások 2008. évi előirányzata 179,5 millió forint, 169,0 millió forinttal csökkent a 2007. évi eredeti előirányzathoz képest a kötelező fejezeti egyensúlyi tartalékképzés miatt.

A rendelkezésre álló előirányzat az intézmények részére az előző évi szinten biztosítja a kisebb épület-beruházások és gépbeszerzések (fénymásolók, faxok, informatikai eszközök) fedezetét.

A felújítási előirányzat 2008. évi összege 253,7 millió forintra emelkedett az előző évi eredeti előirányzattal szemben a fejezet részére biztosított fejlesztési támogatásból. A növekedést a fejezet épületállományának nagysága és kora indokolja, hiszen nagy része a XIX-XX. század fordulóján épült. A tervezett előirányzat egy része fedezetét képezi a Pesti Központi Kerületi Bíróság évek óta tartó felújítási és rekonstrukciós munkáinak.
A fennmaradó összeg felhasználása az OIT által jóváhagyott középtávú terveknek megfelelően történik.

A Bíróságok cím 2008. évi **bevételi előirányzata** 5.268,8 millió forint, amely a 2007. évi eredeti előirányzattal szemben 123,2 millió forintos, 2,4 %-os növekedést mutat.

A bevételi többletből 93 % az alaptevékenység bevételein belül az igazgatási szolgáltatási díj és a bírság bevételeknél (pénzbüntetés, pénzmellékbüntetés, bűnügyi költség, stb.) realizálódik. A növekedés üteme évről-évre csökken és igen nagy szórást mutat az egyes intézmények között. Ugyanez vonatkozik a bevételek behajtására is. A bevételek kiszabására – a bírói függetlenség miatt – közvetlen ráhatás nem lehetséges. Nehéz az előirányzatok prognosztizálása, mivel a tervezés időszakában sokszor még azok az ügyek sem ismertek, amelyekben bevételt jelentő összeg kiszabására kerül sor, így a fejezet jelentősebb bevételi többlettel nem számolhat.

2. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok

A fejezeti kezelésű előirányzatok között az igazságszolgáltatás beruházásai, a Ptk. alapján történő kártérítés, a kincstári számlavezetési díj kiadásai, a Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtása, valamint a fejezeti egyensúlyi tartalék előirányzatai szerepelnek a következők szerint:

M e g n e v e z é s		**Kiadás**	**Bevétel**	**Támogatás**
		millió forintban, egy tizedessel		
1. 2007. évi eredeti előirányzat		**3.493,4**	**139,1**	**3.354,3**
2. Szerkezeti változások		**-1.443,4**	**-139,1**	**-1.304,3**
Fejezeti egyensúlyi tartalékból átcsoportosítás az 1. címbe		-1.304,3		-1.304,3
Átmeneti támogatás bevétel kivezetés - Az igazságszolgáltatás fenntartható képzési rendszerének kialakítása az MBA keretében -		-139,1	-139,1	
3. Bázis előirányzat (1+2)		**2.050,0**		**2.050,0**
4. Szintre hozás		**--**	**--**	**--**
5. 2007. évi alap előirányzat (3+4)		**2.050,0**		**2.050,0**
6. Előirányzati többletetek		**--**	**--**	**--**
Központi beruházásra fejlesztési többlet		300,0		300,0
Átcsoportosítás az 1. címből a fejezeti egyensúlyi tartalékba (dologiból és intézményi beruházásból)		983,0		983,0
7. 2008. évi javasolt előirányzat (5+6)		**3.333,0**		**3.333,0**
ebből:				
2.1.1	Igazságszolgáltatás beruházásai	1.350,0		1.350,0
2.2	Ptk. alapján történő kártérítés	7,0		7,0
2.6	Kincstári számlavezetési díj kiadásaira	2,0		2,0
2.7	Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtására	116,0		116,0
2.15	Fejezeti egyensúlyi tartalék	1.858,0		1.858,0

1. alcím: Igazságszolgáltatás beruházásai

A rendelkezésre álló 1.350,0 millió forint előirányzat 300,0 millió forinttal haladja meg a 2007. évi eredeti előirányzatot a 2008. évi fejlesztési többletből eredően.

A 2007. évi fejezeti egyensúlyi tartalékból az év folyamán – OIT határozat alapján – átcsoportosításra került ugyan 875,0 millió forint a központi beruházások előirányzatára, azonban a 2008. évi fejezeti egyensúlyi tartalékképzési kötelezettség miatt zárolni kellett a 875,0 millió forintot, miután ekkora összeget más előirányzatból nem lehetett elvonni a működés zavartalanságának veszélyeztetése nélkül.

A 2008. évre tervezett 1.350,0 millió forint előirányzatból két beruházás befejezésére és három bíróság rekonstrukciójának folyatására nyílik lehetőség az alábbiak szerint:

Befejeződik 2008-ban:
Fonyódi Városi Bíróság **100,0 millió forint**

A Fonyódi Városi Bíróság épülete 2 szintes, részleges alápincézetten épül. A munkálatok nagy része 2007. év folyamán elkészül. A teljes befejezés 2008. évre várható.

Kiskunhalasi Városi Bíróság **300,0 millió forint**

A bírósági épület rekonstrukciója a műszaki állapota miatt halaszthatatlanná vált. Az épületet 2007. januárban alá kellett dúcoltatni, folyik a kiköltözés. A tervek szerint 2008. évre elkészülne a teljes rekonstrukció.

Folytatódik:
Pesti Központi Kerületi Bíróság épületének emeleti rekonstrukciója

A PKKB épületének rekonstrukciója 2000-ben kezdődött meg és évenkénti ütemezésben folytatódik. Elkészült a tető felújítása, beépítése, a homlokzat felújítása és 2003-ban megkezdődött az épület belső rekonstrukciója.
A 2008. évben megvalósításra tervezett munkálatokra **400,0 millió forint** áll rendelkezésre.

Budapesti IV. és XV. kerületi Bíróság rekonstrukciója és új épület-szárnyának létesítése

A leromlott műszaki állapotú épületben elhelyezési gondokkal is küzdenek. A bírósági épület bővítésének kivitelezési munkálatai 2007. évben megkezdődtek, amelyek 2008. évben folytatódnak **400,0 millió forint** előirányzat felhasználásával. A bíróság működtetését, elhelyezését a beruházás elkészültéig bérleti konstrukcióval biztosítják.

Több vidéki bírósági épület állapota is indokolttá teszi, hogy minél előbb sor kerüljön a szükséges rekonstrukciókra.

A Nyírbátori Városi Bíróságon a fűtés-korszerűsítés és a felújítás halaszthatatlanná vált. A 2007. évben elkészülő terveket követően a kivitelezési munkák 2008. évben megkezdődnek 100,0 millió forintos induló előirányzat biztosításával.

A még fennmaradó 50,0 millió forintból a kisebb bíróságok (pl. Szikszói Városi Bíróság) feltétlenül indokolt építési munkáira kerül sor.

2. alcím: Ptk. alapján történő kártérítés

A Ptk. alapján történő kártérítések 2008. évi előirányzata –azonosan az előző évvel- **7,0 millió forint.**

A bíróságokat terhelő kártérítések teljesítésére az 1959. évi IV. tv. (Ptk.) 349. §. (1) bekezdése alapján kerül sor. A kifizetéshez szükséges előirányzatok leadása a bíróságok részére jogerős bírói ítéletek alapján történik.

6. alcím: Kincstári számlavezetési díj kiadásaira

A fejezeti kezelésben lévő előirányzatoknál jelentkező számlaforgalom után fizetendő számlavezetési díj kiadásainak 2008. évi előirányzata **2,0 millió forint**.

7. alcím: Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtása

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében a fejezet két projektben pályázhat:

a) Cégbírósági rendszer modernizációja (e-bíróság) elnevezésű projekt.
A projekt célja: az elektronikus cégeljárás továbbfejlesztése, kiterjesztése másodfokú bíróságokra. Ezen belül az elektronikus cégeljárás kiterjesztése valamennyi cégformára, teljes elektronikus nyilvántartás biztosítása, a változások naprakész nyilvántartása.

A projekt szükségességét az ügyszám folyamatos emelkedése, a szolgáltató jelleg erősítése, az első- és másodfokú eljárás egységesítése indokolja.
A projekt összköltségvetése előreláthatólag 1,0 milliárd forint, amelyből a fejezet várhatóan 300-400 millió forintban részesülhet. A támogatás további része az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium feladatának fedezetére szolgál.

b) A tudásalapú igazságszolgáltatás-fejlesztés keretében megvalósul a bírósági fogalmazók és titkárok bírói hivatásra való egységes felkészítése és a bírák folyamatos továbbképzése korszerű, intézményesített keretek között.

A fenti projektek előkészítéséhez szükséges hazai forrásra 2008. évben **116,0 millió forint** támogatás került tervezésre, ebből 50,0 millió forint a dologi kiadásokra, 66,0 millió forint az intézményi beruházásokra.

15. alcím: Fejezeti egyensúlyi tartalék.

A fejezeti egyensúlyi tartalék 2008. évi előirányzata 1.858,0 millió forint.

Dr. Lomnici Zoltán